

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
17582/2557

นางสาววิริยา จริยเศรษฐวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17, มาตรา 67, มาตรา 119

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

องค์การค่าของครูสภาโอนมาเป็นองค์การค่าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือจำเลยที่ 1 ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 โดยพนักงานยังคงได้รับเงินเดือนจากองค์การค่าของครูสภาไม่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน เมื่อ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ไม่ได้บัญญัติยกเว้นการนำ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาใช้บังคับแก่กิจการของจำเลยที่ 1 ทั้ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ไม่ได้บัญญัติยกเว้นไม่ให้นำมาใช้บังคับแก่หน่วยงานอื่นใดของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ จำเลยที่ 1 จึงอยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดังนั้น จึงใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 บังคับแก่จำเลยที่ 1 ในส่วนของโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานขององค์การค่าของครูสภาได้

ตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการบริหารองค์การค่าของคุรุสภา พ.ศ.2503 กำหนดให้การสั่งซื้อสินค้าตามใบสั่งหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ลงมาให้ผู้อำนวยการองค์การค่าของคุรุสภาเป็นผู้อนุมัติ แต่หากเกินกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไปถึง 20 ล้านบาท ให้ประธานกรรมการองค์การค่าของคุรุสภาเป็นผู้อนุมัติ โจทก์ทำงานด้านจัดซื้อ มา 10 ปีเศษ การที่โจทก์เสนอให้แบ่งการจัดซื้อออกเป็นงวด ๆ เพื่อให้แต่ละงวดมีวงเงินไม่เกินอำนาจของผู้อำนวยการองค์การค่าของคุรุสภา จนในที่สุดมีการอนุมัติตามที่โจทก์เสนอแนะ เป็นกรณีที่โจทก์มีเจตนาเสนอให้มีการหลีกเลี่ยงระเบียบคำสั่งเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้เพื่อป้องกันความเสียหายด้านการเงิน ทั้งการกระทำของโจทก์เปิดช่องให้มีการทุจริตในการจัดซื้อได้โดยง่ายจึงเป็นการกระทำผิดวินัยเป็นกรณีที่ร้ายแรง โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระเงิน 18,464,636.14 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 16,010,434 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งเจ็ดให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหาย 1,050,000 บาท ค่าชดเชย 383,400 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 26,838 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 21,726 บาท และเงินบำเหน็จ 690,120 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของค่าชดเชยและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี นับแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหาย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินบำเหน็จ นับแต่วันฟ้อง (วันที่

25 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันได้ความว่า คຸຣຸສກຳจัดตั้งขึ้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคຸຣຸສກຳ พ.ศ.2488 มาตรา 4 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ในมาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคຸຣຸສກຳ พ.ศ.2488 มาตรา 7 บัญญัติให้มีคຸຣຸສກຳ และมาตรา 67 บัญญัติให้มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (จำเลยที่ 1) โดยให้คຸຣຸສກຳ และจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ คู่ความไม่ได้แย้งความมีอยู่และความถูกต้องของเอกสาร

มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ประการแรกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ใช้บังคับแก่จำเลยที่ 1 ในส่วนของโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานขององค์การคຳຂອງคຸຣຸສກຳได้หรือไม่ พิจารณแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติคຸຣຸສກຳ พ.ศ.2488 มาตรา 5 (3) บัญญัติให้คຸຣຸສກຳมีรายได้จากผลประโยชน์จากการจัดตั้งองค์การจัดหาผลประโยชน์ของคຸຣຸສກຳและตามระเบียบคຸຣຸສກຳว่าด้วยการบริหารองค์การคຳຂອງคຸຣຸສກຳ พ.ศ.2503 ข้อ 1 ระบุว่า วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การคຳຂອງคຸຣຸສກຳก็เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่คຸຣຸສກຳ หมายความว่าคຸຣຸສກຳเป็นผู้จัดตั้งองค์การคຳຂອງคຸຣຸສກຳขึ้นเองเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่คຸຣຸສກຳ ไม่ใช่การจัดตั้งโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา องค์การคຳຂອງคຸຣຸສກຳจึงไม่ใช่องค์การที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ.2496 ตามพระราชบัญญัติคຸຣຸສກຳ พ.ศ.2488 มาตรา 4 บัญญัติให้คຸຣຸສກຳผู้เป็นเจ้าขององค์การคຳຂອງคຸຣຸສກຳเป็น

นิติบุคคลแยกต่างหากจากกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 6 บัญญัติให้คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นแก่กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการจัดการศึกษาโดยทั่วไป รวมทั้งการปกครองดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพครูโดยเฉพาะ แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ปกครองดูแลหรือดำเนินการใด ๆ แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 บังคับใช้ มาตรา 26 ก็ไม่ได้บัญญัติให้คุรุสภาเป็นส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มาตรา 3 และตามหมวด 18 ที่ว่าด้วยกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้บัญญัติให้คุรุสภาเป็นส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการเช่นกัน ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมาว่า การที่องค์การค้ำของคุรุสภาโอนมาเป็นองค์การค้ำของจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 พนักงานยังคงได้รับเงินเดือนจากองค์การค้ำของคุรุสภา ไม่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน เมื่อพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ไม่ได้บัญญัติยกเว้นการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาใช้บังคับแก่กิจการของจำเลยที่ 1 ทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ไม่ได้บัญญัติยกเว้นไม่ให้นำมาใช้บังคับแก่หน่วยงานอื่นใดของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะในลักษณะของจำเลยที่ 1 ด้วยแล้ว จำเลยที่ 1 จึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 รวมทั้งโจทก์ด้วย ดังนั้น จึงใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 บังคับแก่จำเลยที่ 1 ในส่วนของโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานขององค์การค้ำของคุรุสภาได้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ขอนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ประการสุดท้ายว่า การกระทำของโจทก์ในกรณีขออนุมัติซื้อสื่อวีดิทัศน์พร้อมหนังสือคู่มือชุดกีฬาเป็นการทำผิดวินัยหรือไม่ เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประวัติย่อของโจทก์ ปี 2531 ทำหน้าที่หัวหน้าหมวดซื้อวัสดุ 2 ปี 2536 โจทก์เป็นหัวหน้าหน่วยบริหารงานจัดซื้อ

จัดहाกลาง วันที่ 9 มีนาคม 2541 โจทก์เป็นหัวหน้าส่วนจัดซื้อและทำหน้าที่รักษา
การหัวหน้าหน่วยบริหารงานจัดซื้อจัดहाกลางจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2542 รวม
เป็นเวลาทีโจทก์ทำงานด้านจัดซื้อถึง 20 ปีเศษ จากนั้นโจทก์จึงดำรงตำแหน่งเป็น
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ต่อมาจึงรักษาการหัวหน้าฝ่ายวางแผนการ
ตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2543 จนดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้า
ฝ่ายวางแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2543 ถึงวันที่ 8
กันยายน 2543 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุคดีนี้ ในระหว่างทีโจทก์ทำงานด้านจัดซื้อ
อยู่นั้น ปรากฏว่าวันที่ 21 มิถุนายน 2542 คຸรสภาทำสัญญาการเป็นผู้จัดจำหน่ายกับ
บริษัทต้นอ้อ 1999 จำกัด วันที่ 30 มิถุนายน 2542 องค์การค้ำของคຸรสภาออกคำสั่ง
ที่ 182/2541 - 42 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้าง ตั้งหน่วยงาน แต่งตั้งและโอนสังกัดเจ้า
หน้าที่องค์การค้ำของคຸรสภาในภาคการค้า หลังจากโจทก์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
วางแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว วันที่ 24 เมษายน 2544 บริษัทต้นอ้อ
1999 จำกัด ทำใบเสนอราคาซื้อวัตถุดิบพร้อมหนังสือค่ຸมือชุดกีฬาประกอบด้วยชุด
กีฬากีฬาฯ รวม 12 รายการ จำนวนรายการละ 1,500 ชุด วันที่ 30 เมษายน 2544
บริษัทต้นอ้อ 1999 จำกัด ทำใบเสนอราคาซื้อวัตถุดิบพร้อมหนังสือค่ຸมือชุดกีฬา 12
รายการ จำนวนรายการละ 1,500 ชุด ซึ่งเป็นรายการและจำนวนเดียวกับใบเสนอ
ราคารงวันที่ 24 เมษายน 2544 วันที่ 9 พฤษภาคม 2544 บริษัทศูนย์การศึกษานคร
พิงค์ จำกัด สั่งซื้อซื้อวัตถุดิบพร้อมหนังสือค่ຸมือชุดกีฬา 16 รายการ รายการละ 3,000
ชุด ในจำนวนทีสั่งซื้อมี 12 รายการ ทีตรงตามใบเสนอราคาของ บริษัทต้นอ้อ 1999
จำกัด วันที่ 11 พฤษภาคม 2544 โจทก์ในฐานะหัวหน้าฝ่ายวางแผนการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำบันทึกถึงผู้อำนวยการองค์การค้ำของคຸรสภาว่า บริษัทศูนย์การ
ศึกษานครพิงค์ จำกัด สั่งซื้อซื้อวัตถุดิบพร้อมหนังสือค่ຸมือชุดกีฬา 12 รายการ
รายการละ 3,000 ชุด ซึ่งระบุรายการตรงกับใบเสนอราคารงวันที่ 24, 30 เมษายน
2544 ของ บริษัทต้นอ้อ 1999 จำกัด โดยโจทก์เสนอต่อผู้อำนวยการองค์การค้ำของ

คຸຣຸສກຳໃຫ້ "ປິຈາຣນາ 1. ອນຸມັຕິຈັດຊື້ 12 ຣາຍກາຣ ເປັນເງິນ 17,100,000 ບາດ 2. ຫາກ ອນຸມັຕິຕາມ 1. ເຫັນຄວາມອບ ຝຸ. (ຝ່າຍຈັດຊື້) ດຳເນີນການຈັດຊື້ຫຍ່ອຍສ່ວນຄັ້ງ 2 (ສ່ວນ ຄັ້ງສິນຄ້າ 2) 2 ງວດ ໆ ລະ 1,500 ຫຸດ (12 ຣາຍກາຣ)" ສ່ວນຣາຍກາຣຕາມໜັງສືສັ່ງຊື້ ຫຸດກິຟາເຟປັກຕະກື້ອ ຮວມ 4 ຣາຍກາຣ ຣາຍກາຣລະ 3,000 ຫຸດ ໃ້ມີການກຳລ່າວຕິ່ງແລະ ໃ້ມີການດຳເນີນການໃດ ໆ ອີກເລຍ ການທີ່ຄຸຣຸສກຳ (ອົງຄ໌ການຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳ) ຫຳສັງຍູນາເປັນ ຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍກັບບຣິຫັດຕັນອ້ 1999 ຈຳກັດ ໂດຍຣະບຸຣາຍກາຣສິນຄ້າຂອງບຣິຫັດຕັນອ້ 1999 ຈຳກັດ ທີ່ອົງຄ໌ການຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳຕ້ອງຊື້ນຳໄປຈັດຈຳໜ່າຍໄວ້ຕາມເອກສາຣພນວກື່ງ ຄຣອບຄລຸມຕິ່ງສື່ວິດີທັດສ໌ນ໌ພ້ອມໜັງສືຄູ່ມືຫຸດກິຟາທັ່ງ 16 ຣາຍກາຣ ທີ່ບຣິຫັດຕັນອ້ ສຶກສາ ນຄຣຟິງຄ໌ ຈຳກັດ ສັ່ງຊື້ຈາກອົງຄ໌ການຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳດ້ວຍ ແຕ່ປຣາກຸວຕາມສັງຍູນາຂໍ້ 4 ວ່າ ອົງຄ໌ການຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳຈະຊື້ສິນຄ້າຕາມເອກສາຣພນວກໄດ້ຕ່ຳກວ່າ 5,000 ຂື້ນຫືຣ່ອເລ່ມ ຕໍ່ ສິນຄ້າ 1 ຣາຍກາຣ ທີ່ຕຸກລຸງຊື້ຂາຍກັນ ໂດຍຕ້ອງຫຍ່ອຍຊື້ໃຫ້ຄຣບ 5,000 ຂື້ນຫືຣ່ອເລ່ມ ດັ່ງ ກຳລ່າວກາຍໃນ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນຄັດຈາກວັນສັ່ງຊື້ຄຣັ່ງແກ່ ຫມາຍຄວາມວ່າອົງຄ໌ການຄ້າຂອງ ຄຸຣຸສກຳຕ້ອງສັ່ງຊື້ສິນຄ້າກ່ອນແລ້ວຈື່ງຕ້ອງສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຣາຍກາຣເຕີຍວກັນນີ້ໃຫ້ຄຣບ 5,000 ຂື້ນຫືຣ່ອເລ່ມ ກາຍໃນ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສັ່ງຊື້ຄຣັ່ງແກ່ ສຳຫຼັບສື່ວິດີທັດສ໌ນ໌ພ້ອມໜັງສື ຄູ່ມືຫຸດກິຟານັ້ນ ອົງຄ໌ການຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳໄດ້ສັ່ງຊື້ມາກ່ອນ ຈື່ງໄດ້ຢູ່ໃນຂໍ້ສັງຍູນາທີ່ຕ້ອງ ສັ່ງຊື້ກາຍໃນ 90 ວັນ ການສັ່ງຊື້ສື່ວິດີທັດສ໌ນ໌ພ້ອມໜັງສືຄູ່ມືຫຸດກິຟາຕາມບັນທືກຂອງ ໂຈຫກ໌ໄດ້ໃຊ້ກຣຸນີທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການອ່າຍແກ່່ວນຕາມສັງຍູນາຈຸບັບນີ້ ຕາມຣະເບີຍບຄຸຣຸສກຳ ວ່າດ້ວຍການບຣິຫາຣອົງຄ໌ການຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳ ພ.ສ.2503 ຂໍ້ 10 ກ. ໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຕາມໄປສັ່ງໜື່ງ ໆ ດັ່ງແຕ່ 10,000,000 ບາດ ລຸ່ມມາ ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການອົງຄ໌ການຄ້າຂອງຄຸຣຸ ສກຳເປັນຜູ້ອນຸມັຕິ ຫ. ເກີນກວ່າ 10,000,000 ບາດ ຂື້ນໄປຕິ່ງ 20,000,000 ບາດ ໃຫ້ ປຣະຫານກຣຣມການອົງຄ໌ການຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳເປັນຜູ້ອນຸມັຕິ ດັ່ງນັ້ນ ຣາຄາສັ່ງຊື້ສິນຄ້າສື່ວິດີ ທັດສ໌ນ໌ພ້ອມໜັງສືຄູ່ມືຫຸດກິຟາ 12 ຣາຍກາຣ ຣາຍກາຣລະ 3,000 ຫຸດ ຈາກບຣິຫັດຕັນອ້ 1999 ຈຳກັດ ເພື່ອມາຂາຍໃຫ້ບຣິຫັດຕັນອ້ ສຶກສາ ນຄຣຟິງຄ໌ ຈຳກັດ ດ້ວຍໄປສັ່ງຊື້ເພີຍ ຈຸບັບເຕີຍເປັນເງິນ 17,100,000 ບາດ ຈື່ງເກີນອຳນາຈສັ່ງຊື້ຂອງຜູ້ອຳນວຍການອົງຄ໌ການຄ້າ

ของคຸຣຸສກຳ ທີ່ໂຈທັກເສນອາໄຫຼ່ອຳນວຍກອນຄັກຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳປິຈາຣນາອຸມັຕີຂຶ້ນນັ້ນ ຕາມຄຳສັ່ງອນຄັກຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳທີ່ 11/2538 - 39 ເຣື່ອງ ຫລັກເຄຣນທ໌ມອບອຳນາຈກາຣຂຶ້ອ ສິນຄ້າແລະວັສດຸຫຼືອຸປກຣນ໌ ຂັອ 1. ກາຣຂອອຸມັຕີຈັດຂຶ້ອຫມາຍຄວາມຕິ່ງກາຣຂອອຸມັຕີຂຶ້ອ ໃນຈຳນວນຂອງສິ່ງຂອງ ຂັອ 2. ກາຣຈັດຂຶ້ອຫມາຍຕິ່ງວງເງິນກາຣຈັດຂຶ້ອຄຣັ່ງລະໂດຍຈັດຂຶ້ອຈາກ ຜູ້ຈຳນ່າຍຣາຍເຕີຍວັກແລະໃນວັນເຕີຍວັກນ ຂັອເສນອຂອງໂຈທັກຕາມບັ້ນທິກລງວັນທີ່ 11 ພຸຣຸຮກຳຄມ 2544 ໃຫຼ່ອຳນວຍກອນຄັກຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳປິຈາຣນາອຸມັຕີຂຶ້ອສຶ່ງວິດີທັຣນ໌ ພຣັອມຫັ້ງສຶ່ງຄຸ່ມືອຸທຸດກິຟາ 12 ຣາຍກາຣ ເປັນກາຣດຳເນີນກາຣຕາມຄຳສັ່ງອນຄັກຄ້າຂອງ ຄຸຣຸສກຳທີ່ 11/2538 - 39 ຂັອ 1. ແຕ່ຂັອເສນອທີ່ໃຫຼ່ດຳເນີນກາຣຈັດຂຶ້ອເປັນ 2 ງວດ ງວດລະ 12 ຣາຍກາຣ ຣາຍກາຣລະ 1,500 ຫຸດ ເປັນກາຣເສນອໃຫຼ່ມີກາຣຫລີກເລີຍຄວາມຫມາຍຂອງຄຳ ວ່າ "ກາຣຈັດຂຶ້ອ" ຕາມຂັອ 2. ທີ່ເປັນວງເງິນຈັດຂຶ້ອແຕ່ລະຄຣັ່ງຈາກບຣີຮັທດັ້ນອັອ 1999 ຈຳກັດ ຜູ້ຈຳນ່າຍເຟີຍງຣາຍເຕີຍວັກແລະໃນວັນເຕີຍວັກນ ຂຶ້ງຈຳນວນເງິນທີ່ຈັດຂຶ້ອໃນຄຣັ່ງເຕີຍວັກ ຈຳກັດວງເງິນຂຶ້ອສິນຄ້າຂອງຜູ້ອຳນວຍກອນຄັກຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳມາໃຫຼ່ເກີນ 10,000,000 ບາທ ປຣາກຸຕາມຄຳນຳໃນເອກສາຣວ່າ ອນຄັກຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳຈັດທຳຣະເປີຍບສຳນັກນາຍກ ຣັຮຸມນຕຣີວ່າດ້ວຍກາຣພັສດຸ ພ.ຣ.2535 ສຳຫຼັບເປັນຄຸ່ມືອໃນກາຣຈັດຂຶ້ອຈັດຈຳ່ງ ຫມາຍຄວາມ ວ່າ ອນຄັກຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳໃຊ້ຣະເປີຍບສຳນັກນາຍກຣັຮຸມນຕຣີວ່າດ້ວຍກາຣພັສດຸ ພ.ຣ.2535 ໃນກາຣຈັດຂຶ້ອຈັດຈຳ່ງ ຂຶ້ງໃນຂັອ 22 ວຣຣຄສອງ ຣະບຸວ່າ "ກາຣແບ່ງຂຶ້ອຫຼືແບ່ງຈຳ່ງໂດຍລດ ວງເງິນທີ່ຈັດຂຶ້ອຫຼືຈັດຈຳ່ງໃນຄຣັ່ງເຕີຍວັກນເພື່ອໃຫຼ່ວງເງິນດຳກວ່າທີ່ກຳເນີດໂດຍວິຢັດຫຼືໜຶ່ງວິຢັດ ຫຼືເພື່ອໃຫຼ່ອຳນາຈສັ່ງຂຶ້ອສັ່ງຈຳ່ງເປີ່ຍນໄປຈະກຣະທຳມີໄດ້" ບັ້ນທິກຂອງໂຈທັກລງວັນທີ່ 11 ພຸຣຸຮກຳຄມ 2544 ຣະບຸຮັດແຈ້ງວ່າ ກາຣຈັດຂຶ້ອຄຣັ່ງນີ້ເປັນສຶ່ງວິດີທັຣນ໌ພຣັອມຫັ້ງສຶ່ງ ຄຸ່ມືອຸທຸດກິຟາ 12 ຣາຍກາຣ ຣາຍກາຣລະ 3,000 ຫຸດ ເປັນຣາຄາ 17,100,000 ບາທ ຂຶ້ງເກີນ ອຳນາຈຂຶ້ອຂອງຜູ້ອຳນວຍກອນຄັກຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳ ທັ່ງທີ່ບຣີຮັທດັ້ນອັອ 1999 ຈຳກັດ ສັ່ງ ໃບເສນອຣາຄາມາແລ້ວ 2 ຈັບັບ ຈັບັບລະ 12 ຣາຍກາຣ ຣາຍກາຣລະ 1,500 ຫຸດ ຣວມເປັນ ຈຳນວນ 12 ຣາຍກາຣ ຣາຍກາຣລະ 3,000 ຫຸດ ຫມາຍຄວາມວ່າ ບຣີຮັທດັ້ນອັອ 1999 ຈຳກັດ ມີສິນຄ້າພຣັອມສັ່ງໃຫຼ່ອນຄັກຄ້າຂອງຄຸຣຸສກຳຄຣບຄັ້ງນ ຕາມຈຳນວນທີ່ບຣີຮັທສຸນຍັກກາຣ

ศึกษานครฟิงค์ จำกัด สั่งซื้อ แต่โจทก์เสนอให้แบ่งการจัดซื้อออกเป็น 2 งวด โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุผลหรือความจำเป็นใด มีผลทำให้การชำระราคาสินค้า 17,100,000 บาท ถูกแบ่งออกเป็น 2 งวด ด้วย แต่ละงวดเป็นเงิน 8,550,000 บาท ซึ่งอยู่ในอำนาจซื้อของผู้อำนวยการองค์การการค้าของคุรุสภา แสดงว่าโจทก์เจตนาเสนอให้มีการหลีกเลี่ยงระเบียบของคุรุสภาว่าด้วยการบริหารองค์การการค้าของคุรุสภา พ.ศ.2503 ข้อ 10 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 22 วรรคสอง พฤติการณ์ทั้งหมดตั้งแต่บริษัทต้นอ้อ 1999 จำกัด ทำใบเสนอราคาลงวันที่ 24, 30 เมษายน 2544 ส่งมายังองค์การการค้าของคุรุสภาตั้งแต่นั้นยังไม่มีใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าขององค์การการค้าของคุรุสภา โดยแต่ละฉบับมี 12 รายการ รายการละ 1,500 บาท เป็นราคาสินค้าฉบับละ 8,550,000 บาท วันที่ 18 พฤษภาคม 2544 บริษัทศูนย์การศึกษานครฟิงค์ จำกัด มีหนังสือสั่งซื้อสินค้า 12 รายการ รายการละ 3,000 ชุด กับอีก 4 รายการ รายการละ 3,000 ชุด มายังองค์การการค้าของคุรุสภา วันที่ 11 พฤษภาคม 2544 โจทก์ทำบันทึกถึงผู้อำนวยการองค์การการค้าของคุรุสภาเสนอให้อนุมัติจัดซื้อสินค้า 12 รายการ ที่ตรงกับใบเสนอราคาของบริษัทต้นอ้อ 1999 จำกัด รายการละ 3,000 ชุด ตรงกับจำนวนที่บริษัทศูนย์การศึกษานครฟิงค์ จำกัด สั่งซื้อ แต่โจทก์เสนอให้แบ่งการจัดซื้อเป็น 2 งวด งวดละ 12 รายการ รายการละ 1,500 ชุด ซึ่งเท่ากับราคาสินค้างวดละ 8,550,000 บาท เพื่อให้อยู่ในอำนาจซื้อสินค้าของผู้อำนวยการองค์การการค้าของคุรุสภา จนในที่สุดผู้อำนวยการองค์การการค้าของคุรุสภาสั่งอนุมัติตามที่โจทก์เสนอแนะและฝ่ายจัดซื้อผู้มีหน้าที่จัดซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย ก็จัดซื้อสินค้าเป็น 2 งวด ตามที่โจทก์เสนอแนะตามใบสั่งซื้อของคุรุสภา (องค์การการค้าของคุรุสภา) ส่วนรายการตามหนังสือสั่งซื้ออีก 4 รายการ รายการละ 3,000 ชุด ซึ่งอยู่ในเอกสารผนวกที่องค์การการค้าของคุรุสภาต้องซื้อจากบริษัทต้นอ้อ 1999 จำกัด ด้วย โจทก์ไม่ได้ดำเนินการเลยโดยไม่มีเหตุผลว่า เหตุใดจึงไม่จัดซื้อมาเพื่อขายให้เป็นรายได้ขององค์การการค้าของคุรุสภา การกระทำทั้งหมดเป็นการดำเนินการเป็นขบวนการ มีการส่ง

ต่อการดำเนินการเป็นทอด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทก์เป็นผู้ทำงานด้านจัดซื้อเป็นเวลา 10 ปีเศษ ก่อนมีการเสนอให้จัดซื้อสื่อวีดิทัศน์พร้อมหนังสือคู่มือชุดกีฬาในครั้งนี้ ระเบียบคำสั่งขององค์การค้ำของคຸຣຸສາທິທີ່ใช้มาตั้งแต่ที่โจทก์ทำงานจัดซื้อก็ยังคงใช้บังคับอยู่ โจทก์อ้างไม่ได้ว่าไม่รู้ระเบียบคำสั่งนั้น โจทก์เจตนาเสนอให้มีการหลีกเลี่ยง ระเบียบคำสั่งเกี่ยวกับการเงินที่จำกัดอำนาจของผู้อำนวยการองค์การค้ำของคຸຣຸສາທິໄວ້ อันเป็นระเบียบที่ใช้เพื่อป้องกันความเสียหายด้านการเงินขององค์การค้ำของคຸຣຸສາທິ ให้การจัดซื้อสินค้าที่มีราคาตามใบสั่งแต่ละฉบับที่เกิน 10,000,000 บาท ต้องได้รับการกลั่นกรองจากผู้ที่มีอำนาจเหนือผู้อำนวยการองค์การค้ำของคຸຣຸສາທິขึ้นไปตามลำดับ การกระทำของโจทก์เป็นการเสนอแนะให้มีการสั่งซื้อโดยฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงินโดยเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากถึง 17,100,000 บาท เปิดช่องให้มีการทุจริตในการจัดซื้อได้ง่าย เป็นการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ขององค์การค้ำของคຸຣຸສາທິตามระเบียบองค์การค้ำของคຸຣຸສາທິว่าด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ขององค์การค้ำของคຸຣຸສາທິ พ.ศ.2518 ข้อ 30 (2) (5) อันเป็นกรณีร้ายแรง ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่าการกระทำของโจทก์ในกรณีซื้อหนังสือ 171 รายการ จากบริษัทต้นอ้อ 1999 จำกัด เป็นการทำผิดวินัยหรือไม่ เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ และคำฟ้องในส่วนค่าเสียหายเคลือบคลุมหรือไม่ ตามที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(วิรัชวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์-นิยุต สุภัทราพาหิรผล-ธีระพงศ์ จิระภาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

แรงงาน

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ5268/2549

ต้น

หมายเหตุ